



MENTORIA TITÃ

RETA FINAL | POLÍCIA PENAL
RN 2026

EXECUÇÃO PENAL | AULA RÁPIDA 95+

EP 04

LEI N. 7.210/1984 - LEP

REGIMES E CUMPRIMENTO

Fechado, semiaberto, aberto, progressão, regressão, requisitos e efeitos - só o que realmente merece ocupar espaço na sua reta final.

125 questões mapeadas

114 reais

2026 art. 112 atualizado

BLACK x RED x GOLD

Conteúdo concentrado para revisão de reta final

MENTORIA TITÃ



COMO USAR ESTA AULA

Não é um comentário de todas as 125 questões. É um filtro do que mais se repete e mais rende ponto.

125

questões no banco EP 04

114

questões reais

11

autorais para atualização 2026

110-119-A

núcleo legal central

RADAR DE COBRANÇA DO BANCO

ALTÍSSIMA

progressão; regime aberto; diferenças entre fechado, semiaberto e aberto; requisitos do art. 112.

ALTA

falta grave e efeitos; regressão; exame criminológico; soma/unificação; jurisprudência de vagas.

ENXUTO

trabalho externo, saída temporária e RDD só aparecem quando necessários para diferenciar regimes. O aprofundamento fica nos módulos próprios.

REGRA DE CONSTRUÇÃO: uma questão isolada não ganha uma página. Um ponto entra quando é estrutural da aula, se repete no banco ou foi alterado recentemente e tem alta chance de cobrança.

CUIDADO COM QUESTÕES ANTIGAS

O banco traz itens históricos úteis para estrutura e jurisprudência. Para **percentuais de progressão**, use apenas a redação vigente em 2026. As Leis 15.358/2026 e 15.402/2026 mudaram o art. 112.

Se um gabarito antigo disser 16%, 40%, 50% ou 60% em categoria hoje alterada, estude a lógica da questão, não o percentual histórico.



OS 3 REGIMES EM 1 PÁGINA

Primeiro saiba reconhecer o regime. Depois aplique progressão, regressão e jurisprudência.

REGIME	ESTABELECIMENTO / IDEIA-CHAVE	ROTINA ESSENCIAL	PEGADINHA
FECHADO	Penitenciária. Execução mais rigorosa.	Trabalho no período diurno; isolamento durante repouso noturno.	Trabalho externo não é absolutamente proibido.
SEMIABERTO	Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.	Mais liberdade de movimentação e possibilidade de atividades externas conforme a lei.	Não confundir com regime aberto nem com saída temporária.
ABERTO	Casa do Albergado ou estabelecimento adequado.	Autodisciplina, responsabilidade, trabalho/atividade autorizada fora e recolhimento em repouso/folgas.	Prisão domiciliar não é sinônimo automático de regime aberto.

FECHADO

->

SEMIABERTO

->

ABERTO

PROGRESSÃO

- movimento para regime **menos rigoroso**;
- decisão judicial;
- regra: passagem progressiva;
- **per saltum é inadmissível**.

REGRESSÃO

- movimento para regime **mais rigoroso**;
- pode alcançar **qualquer** regime mais rigoroso;
- hipóteses do art. 118;
- falta grave é tema central.

PROGRIDE PASSO A PASSO | REGRIDE PARA QUALQUER MAIS GRAVE

Essa assimetria é uma das melhores pegadinhas da aula.



REGIME FECHADO

O banco cobra mais comparação do que teoria abstrata: estabelecimento, rotina e trabalho.

NÚCLEO DO FECHADO

- **Penitenciária** é o estabelecimento típico.
- No início do cumprimento, a classificação individualiza a execução.
- Trabalho em período diurno e isolamento no repouso noturno.
- Não existe regra de "trancamento absoluto" sem atividades.

TRABALHO EXTERNO - SÓ O NECESSÁRIO

A banca adora a frase "é vedado trabalho externo ao preso do fechado".

Errado. A legislação admite trabalho externo em hipóteses e condições próprias.

Detalhes de trabalho e remição ficam no EP 05.

EXAME CRIMINOLÓGICO

Não confunda o exame para **classificação inicial** com o exame considerado na **progressão**. Em 2026, o art. 112, §1º, voltou a exigir consideração dos resultados do exame criminológico para progressão em todos os casos, junto da boa conduta carcerária.

EXEMPLO: questão diz que no fechado "trabalho externo nunca é admitido". Marque errado. Questão diz que a progressão depende apenas do atestado do diretor. Também errado em 2026.

NÃO PUXE ASSUNTO DE OUTRO MÓDULO: remição, jornada de trabalho, faltas e sanções entram aqui apenas quando alteram progressão/regressão.



REGIME SEMIABERTO

É o regime intermediário: muita questão tenta transformá-lo em aberto ou fechado.

IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA

LOCAL

Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

LÓGICA

Maior abertura que o fechado, sem chegar à autodisciplina ampla do aberto.

ATIVIDADES

Trabalho externo e estudo podem aparecer, mas suas regras próprias não são o foco desta aula.

TRÊS PEGADINHAS RECORRENTES

AFIRMAÇÃO	RESPOSTA
Sem vaga em colônia, o preso deve permanecer no fechado.	Errado. SV 56 impede regime mais gravoso só por falha estatal.
Semiaberto = liberdade sem vigilância.	Errado. Continua sendo cumprimento de pena privativa de liberdade.
Saída temporária é parte essencial de todo estudo do semiaberto.	Não aqui. O instituto tem módulo próprio (EP 06).

LEIA A QUESTÃO PELA COMPARAÇÃO: se a alternativa usa "casa de albergado", está puxando para o aberto; se usa "penitenciária", puxa para o fechado.

A jurisprudência admite estabelecimento adequado que não tenha exatamente o rótulo formal de colônia agrícola/industrial, desde que preserve direitos compatíveis com o semiaberto.



REGIME ABERTO

É um dos núcleos mais cobrados do banco. Decore requisitos, condições e exceções.

INGRESSO - ARTS. 113 E 114

- Aceitação do **programa** e das condições impostas pelo juiz.
- Estar trabalhando ou comprovar possibilidade de trabalhar **imediatamente**.
- Antecedentes + resultados do exame criminológico devem indicar adaptação com **autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade**.
- Pessoas do art. 117 podem ser dispensadas do requisito de trabalho.

CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGATÓRIAS - ART. 115

#	CONDIÇÃO
1	Permanecer no local designado durante repouso e dias de folga.
2	Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados.
3	Não se ausentar da cidade sem autorização judicial.
4	Comparecer a juízo para informar e justificar atividades, quando determinado.

2026: o juiz pode estabelecer condições especiais, inclusive **monitoramento eletrônico**, sem substituir as condições gerais obrigatórias.

PEGADINHA: a banca troca "cidade" por "comarca", ou transforma comparecimento ao juízo em obrigação mensal fixa. Leia a literalidade.



REGIME ABERTO: MODIFICAÇÃO E DOMICILIAR

Duas áreas que aparecem muito misturadas em questões.

ART. 116 - MUDAR AS CONDIÇÕES

O juiz pode modificar as condições quando as circunstâncias recomendarem:

DE OFÍCIO pelo juiz

a pedido do MP

da autoridade administrativa

do condenado

ART. 117 - REGIME ABERTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR

HIPÓTESE LEGAL	MARCADOR
Condenado maior de 70 anos	70+
Condenado acometido de doença grave	doença grave
Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental	filho
Condenada gestante	gestante

LEI - ART. 117

Hipóteses legais de recolhimento domiciliar do beneficiário do regime aberto.

SV 56 / RE 641.320

Falta de vaga pode levar a soluções alternativas, inclusive domiciliar em certos casos, mas **não automaticamente**.

70 - GRAVE - FILHO - GESTANTE

Quatro palavras que resolvem a literalidade do art. 117.



SOMA, UNIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO REGIME

Art. 111 é curto, mas aparece várias vezes e gera conta de regime.

MAIS DE UMA CONDENAÇÃO



SOMA / UNIFICAÇÃO



CONSIDERA DETRAÇÃO / REMIÇÃO



DEFINE REGIME

ART. 111

- Mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos: regime pelo **resultado da soma ou unificação das penas**.
- Quando couber, considerar **detração ou remição**.
- Condenação que sobrevém durante a execução: soma-se a nova pena ao **restante** da pena em cumprimento para determinar o regime.

EXEMPLO. O preso já cumpriu parte da primeira condenação e surge condenação por fato anterior.

Não some a nova pena à pena original inteira. O art. 111 manda somar ao **restante** em execução.

PEGADINHA: soma/unificação pode alterar o regime sem ser "regressão por falta grave". São fundamentos jurídicos diferentes.

A fixação do regime inicial, na sentença, observa o art. 33 do Código Penal. Esta aula não reabre toda a dosimetria: foque no que acontece **durante a execução**.



PROGRESSÃO: REGRA, COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO

O coração da EP 04: art. 112 na redação vigente em 2026.

1/6 REGRA-BASE ATUAL. A pena privativa de liberdade é executada progressivamente com transferência para regime menos rigoroso, determinada pelo juiz, após o cumprimento de ao menos 1/6 no regime anterior e mérito favorável, salvo exceções do próprio art. 112.

REQUISITOS GERAIS

OBJETIVO

lapso temporal aplicável à categoria do condenado.

SUBJETIVO

boa conduta carcerária + resultados do exame criminológico.

DECISÃO

juiz, de forma motivada, após manifestação do MP e da defesa.

PROGRESSÃO PER SALTUM

Não é admitida. Súmula 491 do STJ. Em regra, o condenado passa pelo regime intermediário antes de chegar ao seguinte.

EXEMPLO: fechado -> aberto diretamente, mesmo com "excelente comportamento" e concordância do MP, continua sendo progressão per saltum: incorreto.

NÃO CONFUNDA: progressão não é ato do diretor. O diretor comprova a boa conduta; quem determina a transferência é o **juiz**.

ART. 112 EM 2026 - TABELA DE VÉSPERA

Memorize por blocos. Não misture com os percentuais do Pacote Anticrime usados em provas antigas.

SITUAÇÃO	LAPSO ATUAL	ATALHO
Regra-base, salvo exceções	1/6	caput
Primário + crime com violência ou grave ameaça, ressalva do Título XII do CP	25%	I
Reincidente + crime com violência ou grave ameaça, mesma ressalva	30%	II / patamar também refletido no IV
Reincidente em crime diverso das categorias anteriores	20%	III
Hediondo ou equiparado - primário	70%	V
Hediondo/equiparado com resultado morte - primário	75%	VI-a + sem livramento condicional
Comando de organização criminosa ultraviolenta estruturada para crime hediondo/equiparado	75%	VI-b + sem livramento condicional
Constituição de milícia privada	75%	VI-c
Feminicídio - primário	75%	VI-d + sem livramento condicional
Reincidente em hediondo/equiparado	80%	VII
Reincidente em hediondo/equiparado com resultado morte	85%	VIII + sem livramento condicional

ATUALIZAÇÃO MAIS PERIGOSA: 70 - 75 - 80 - 85 substitui vários percentuais que ainda aparecem em questões históricas. Para a prova de 2026, vale o texto vigente.

Título XII do CP: a redação nova dos incisos I e II faz ressalva expressa. Se a banca trouxer essa exceção, não aplique 25%/30% automaticamente.



PROGRESSÃO ESPECIAL: GESTANTE, MÃE OU RESPONSÁVEL

É uma exceção clássica do art. 112 e aparece várias vezes em prova.

1/8 Lاپso especial, desde que **todos** os requisitos do §3º estejam presentes.

REQUISITOS CUMULATIVOS

☐ não cometer crime com violência ou grave ameaça

☐ cumprir ao menos **1/8** no regime anterior

☐ não ter integrado organização criminosa

☐ não cometer crime contra filho ou dependente

☐ ser **primária** e ter bom comportamento

☐ **condição** pessoal: gestante, mãe ou responsável por criança/pessoa com deficiência

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO

Novo crime doloso ou falta grave durante a execução **revoga** o benefício especial do §3º.

EXEMPLO: gestante primária, furto sem violência, bom comportamento, não integrante de organização criminosa: pode alcançar a regra especial de 1/8, se os demais requisitos estiverem presentes.

PEGADINHA: gravidez, sozinha, não produz automaticamente 1/8. A banca elimina um dos requisitos cumulativos e tenta manter o benefício.



REQUISITO SUBJETIVO E EXAME CRIMINOLÓGICO

Atualização de 2024 + reforço de 2025: tema perfeito para prova de 2026.

ART. 112, §1º - REGRA GERAL

Em todos os casos, a progressão exige:

1 boa conduta carcerária comprovada pelo **diretor**.

2 consideração dos resultados do **exame criminológico**.

ART. 119-A - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Para ingressar em regime mais benéfico ou obter benefício que autorize saída do estabelecimento, o exame criminológico deve apontar **indícios de que o condenado não voltará a cometer crimes da mesma natureza**.

Art. 119-A incluído em 2025.

ERRO 1

"O atestado do diretor basta."

Errado em 2026.

ERRO 2

"Exame criminológico só para hediondo."

Errado.

ALTA PROBABILIDADE: banca comparar redação antiga e atual. A palavra que entrega a questão é "apenas".



FALTA GRAVE E EFEITOS NA PROGRESSÃO

A falta grave aparece muito no banco porque altera tempo, mérito e pode causar regressão.

FALTA GRAVE

->

INTERROMPE O PRAZO DA PROGRESSÃO

->

NOVA CONTAGEM

->

BASE = PENA REMANESCENTE

ART. 112, §§ 6º E 7º

- Falta grave **interrompe** o prazo para progressão.
- O reinício do requisito objetivo toma como base a **pena remanescente**.
- Bom comportamento é readquirido após **1 ano** do fato, ou antes, se antes for cumprido o requisito temporal exigível para o direito.

O QUE NÃO GENERALIZAR

Não diga que falta grave "zera todos os benefícios". Os efeitos variam conforme o instituto. Nesta aula, memorize apenas o efeito específico sobre **progressão** e a possível **regressão**.

EXEMPLO. O apenado comete falta grave depois de já ter cumprido parte do lapso.

Para nova progressão, a contagem reinicia sobre a **pena que restava**, e não sobre a pena original inteira.

PEGADINHA: a banca troca "interrompe" por "suspende" ou usa a pena total como nova base.



REGRESSÃO - ART. 118

Poucos incisos, muitas pegadinhas. Aqui vale decorar a estrutura inteira.

HIPÓTESES

HIPÓTESE	EFEITO
Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave .	Pode transferir para qualquer regime mais rigoroso.
Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante, torne incabível o regime atual.	Readequação do regime pela soma.
No aberto: frustrar fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.	Transferência do aberto.

OITIVA PRÉVIA

O §2º exige oitiva prévia do condenado nas hipóteses de **crime doloso/falta grave** e nas hipóteses especiais do regime aberto do §1º.

PROGRESSÃO NÃO SALTA | REGRESSÃO PODE SALTAR

O art. 118 fala em transferência para

qualquer

dos regimes mais rigorosos.

EXEMPLO: semiaberto + falta grave = pode haver regressão ao fechado, após o devido procedimento. Não há ofensa à coisa julgada por o regime ficar mais gravoso durante a execução.

CRIME DOLOSO: para a regressão disciplinada pela LEP, a prática do fato definido como crime doloso não depende de esperar o trânsito em julgado de nova condenação.



FALTA DE VAGA: SV 56 + RE 641.320

Jurisprudência repetida no banco e muito fácil de transformar em alternativa.

SV 56: a falta de estabelecimento penal adequado **não autoriza** a manutenção do condenado em regime mais gravoso.

O QUE O JUIZ FAZ

- Verifica se o estabelecimento disponível preserva os **direitos compatíveis** com o regime.
- Não precisa exigir o rótulo arquitetônico perfeito de colônia/casa de albergado se o local for materialmente adequado.
- Com déficit de vagas, aplica os parâmetros do RE 641.320 antes de simplesmente manter o preso no regime anterior mais grave.

NÃO É AUTOMÁTICO

Ausência de vaga **não significa** concessão automática de regime aberto ou prisão domiciliar. O juízo avalia as medidas adequadas e a situação concreta.

SAÍDA ANTECIPADA

de sentenciado do regime com falta de vagas, conforme parâmetros do STF.

MONITORAMENTO

pode acompanhar liberdade antecipada ou domiciliar por falta de vagas.

ABERTO

podem ser impostas medidas compatíveis, respeitada a jurisprudência.

PEGADINHA: "falta de vaga = mantém no mais grave" é falso. "falta de vaga = domiciliar automática" também é falso.



JURISPRUDÊNCIA QUE MERECE ESPAÇO

Só os entendimentos que aparecem repetidamente ou resolvem muitas questões.

1. PROGRESSÃO PER SALTUM.

Inadmissível. Súmula 491 do STJ.

2. FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO.

Não autoriza regime mais gravoso. Aplicar SV 56 e RE 641.320.

3. TRÂNSITO EM JULGADO.

É admitida progressão ou aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado quando presentes os pressupostos jurídicos do caso; não trate o trânsito como barreira absoluta.

4. REGRESSÃO POR FALTA GRAVE.

Decisão judicial fundamentada, com contraditório e ampla defesa; a execução pode se tornar mais rigorosa sem violar a coisa julgada.

5. PRISÃO DOMICILIAR POR FALTA DE VAGA.

Pode ser solução, mas não decorre automaticamente da inexistência de estabelecimento.

O QUE FOI DEIXADO DE FORA DE PROPÓSITO

Saída temporária, remição, trabalho detalhado, RDD, sanções disciplinares e livramento condicional não recebem desenvolvimento próprio aqui porque a matriz separa esses temas em outras aulas. Só aparecem quando interferem diretamente em regime/progressão/regressão.

Isso evita duplicação: você revisa o conceito uma vez no módulo certo e usa esta aula só para a conexão necessária.



NÚMEROS E PEGADINHAS DE VÉSPERA

A página para olhar 10 minutos antes de abrir a lista de questões.

NÚMEROS-ÂNCORA

1/6 regra-base

25% primário + violência/grave ameaça

30% reincidente + violência/grave ameaça

20% reincidente em crime diverso

70% hediondo primário

75% grupo mais grave primário

80% reincidente hediondo

85% reincidente hediondo + morte

1/8 mulher especial

1 ano readquire bom comportamento

70+ domiciliar do aberto

TROCAS QUE DERRUBAM

ERRADO	CORRETO
Progressão é ato do diretor	Decisão do juiz
Progressão pode pular regime	Per saltum é vedado
Regressão só ao imediatamente anterior	Pode ir a qualquer mais rigoroso
Falta grave suspende o lapso	Interrompe; nova base = remanescente
Atestado de boa conduta basta	Também há exame criminológico
Sem vaga, fica no mais grave	SV 56 impede
Sem vaga, domiciliar automática	Não automática
Regime aberto = casa própria	Casa do Albergado; art. 117 é exceção legal

1/6 - 25 - 30 - 20 - 70 - 75 - 80 - 85

Leia a categoria antes de escolher o número. A banca troca percentual mais do que conceito.

TREINO EXPRESS + CHECKLIST 95+

Feche a teoria e vá para as 114 questões reais.

01. A falta de estabelecimento adequado autoriza manter o condenado em regime mais gravoso até surgir vaga.

ERRADO. SV 56.

02. A progressão pode ocorrer do fechado diretamente para o aberto quando MP e juiz concordarem.

ERRADO. Progressão per saltum é inadmissível.

03. Falta grave interrompe o prazo da progressão e a nova contagem usa a pena remanescente.

CERTO. Art. 112, §6º.

04. No regime aberto, o juiz pode modificar condições de ofício ou a requerimento do MP, autoridade administrativa ou condenado.

CERTO. Art. 116.

05. Reincidente em hediondo com resultado morte progride com 85% e não tem livramento condicional nessa hipótese.

CERTO. Art. 112, VIII, redação de 2026.

CHECKLIST

☐ Distingo os 3 regimes?

☐ Decorei a regra-base de 1/6?

☐ Sei os 5 requisitos do §3º + 1/8?

☐ Sei quando o aberto pode ser domiciliar?

☐ Sei SV 56 e per saltum?

☐ Sei o art. 111 sem consultar?

☐ Sei 25/30/20 e 70/75/80/85?

☐ Sei o efeito da falta grave?

☐ Sei art. 118 e a oitiva prévia?

☐ Lembro que exame criminológico voltou ao §1º?

ROTA TITA: 30 questões reais -> corrigir erros -> revisar só os quadros errados -> mais 30 -> fechar o restante. As 11 autorais entram no final para testar as mudanças de 2026.

FONTES DE ATUALIZAÇÃO

Lei 7.210/1984 consolidada; Lei 14.843/2024; Lei 15.280/2025; Lei 15.358/2026; Lei 15.402/2026; Súmula Vinculante 56/STF; Súmula 491/STJ; banco EP 04 da Mentoria Titã.

Em caso de alteração legislativa posterior, prevalece o texto vigente na data da prova.